

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2460/2537

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท กิจ วรรณเทรตดิ้ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 95

สินค้าถูกทำลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอาจยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสียหรือคืนค่าภาษีที่ได้เสียแล้วสำหรับของนั้นได้ตาม พระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 95 แต่ในกรณีกรมศุลกากรเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย ย่อมถือได้โดยปริยายแล้วว่า อธิบดีกรมศุลกากรได้ใช้ดุลพินิจไม่ยกเว้นค่าภาษีให้แก่จำเลยตามมาตรา 95 ดังกล่าวแล้ว กรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 95 ที่ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ยกเว้นค่าภาษีแก่จำเลยได้ แต่ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า สินค้าพิพาทถูกทำลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ผู้นำเข้าควรได้รับการยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสียแล้วพิพากษายกฟ้องเพื่อให้อธิบดีกรมศุลกากรใช้ดุลพินิจยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสียให้แก่จำเลยหรือไม่ต่อไปนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้อุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 246 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 29

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินภาษีอากร จำนวน 5,211,085บาท แก่
โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยมิใช่ตัวแทนในประเทศไทยของเรือลีเฮงในการรายงาน
เรือเข้าและแจ้งเรือออกต่อศุลกากร หรือการกระทำอื่นใดในนามเรือลีเฮง สิ้นค้าทั้ง
32 รายการ ตามฟ้องถูกเพลิงไหม้จนเป็นซากขณะอยู่ในเรือลีเฮง ซึ่งจอดอยู่หน้า
ท่าเรือกรุงเทพเกิดจากอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้และโดยมิใช่ความผิดของเรือลี
เฮงหรือของจำเลย กรณีจึงต้องตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.
2469 ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรขาเข้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า สิ้นค้าพิพาทถูกทำลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยง
เสียได้ ผู้นำเข้าควรได้รับการยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสียตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469มาตรา 95 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย
ข้อแรกว่า สิ้นค้าพิพาทถูกทำลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ทาง
พิจารณาโจทก์ทั้งสองนำสืบเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้ว่า สาเหตุที่เรือลีเฮงเกิดเพลิงไหม้จน
สิ้นค้าพิพาท 32 รายการ เสียหายมิใช่อุบัติเหตุ แต่น่าจะเกิดจากการที่มีบุคคลทำให้
ผงถ่านกัมมัน (ACTIATED CARBON) ลูกไหม้ขึ้นซึ่งจำเลยสามารถป้องกันได้ หา
มิใช่เกิดจากการเก็บสะสมความร้อนของผงถ่านกัมมันไม่ เพราะผงถ่านกัมมันจะลุก
ไหม้ได้จะต้องมีอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 300 ถึง 488 องศาเซลเซียส ส่วนจำเลยนำสืบ
ว่า สาเหตุเพลิงไหม้เรือลีเฮงและสิ้นค้าพิพาท 32 รายการเกิดจากผงถ่านกัมมันซึ่งมี

คุณสมบัติเก็บสะสมความร้อนได้ลุกไหม้ขึ้นเอง ตามหนังสือแจ้งผลการตรวจพิสูจน์
ของเจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่
303 ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอันมีอาจหลีกเลี่ยงเสียได้ ศาลฎีกาเห็นว่าแม้โจทก์ทั้งสองจะมี
นางสาวอุรวรรณ อุ้นแก้ว นักวิทยาศาสตร์ 5 ประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็น
พยานเบิกความว่าอุณหภูมิต่ำสุดที่จะทำให้ผงถ่านกัมมันต์ลุกไหม้ได้อยู่ระหว่าง 300
ถึง 488 องศาเซลเซียส ทั้งนี้แล้วแต่วัตถุติดที่นำมาทำผงถ่านกัมมันต์และมีนายสุวัฒน์
แสงวิชัยภัทร กรรมการผู้จัดการบริษัทดำเนินจำกัด ผู้สั่งผงถ่านกัมมันต์ที่ถูกไฟไหม้เข้า
มาเป็นพยานเบิกความสนับสนุน แต่โจทก์ทั้งสองก็มิได้นำสืบให้ได้ความว่าสาเหตุ
เพลิงไหม้เกิดจากอะไร ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่าน่าจะเชื่อว่าเหตุไฟไหม้เกิดจากการ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงานของจำเลยที่แอบสูบบุหรี่แล้วทำกันบุหรี่
ตกลงไปในช่องว่างระหว่างถุงผงถ่านกัมมันต์นั้น ก็เป็นเพียงการคาดคะเนของโจทก์
ทั้งสองและพยานโจทก์ทั้งสองเท่านั้น ส่วนจำเลยมีร้อยตำรวจเอกนพดลกันตะกนิษฐ
เจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจเป็นพยานเบิกความประกอบ
รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 209 ถึง 211
ว่า สาเหตุเพลิงไหม้ น่าจะเกิดจากการสะสมความร้อนของสารคาร์บอนแบล็ค ซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงมีชื่อเป็นภาษาไทยว่าผงถ่านกัมมันต์ เมื่อผงถ่านกัมมันต์ได้รับความร้อนถึงจุด
ที่จะลุกไหม้ก็จะลุกไหม้ได้เองโดยไม่ต้องมีเชื้อเพลิงจากที่อื่น จากการที่พยานไป
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันรุ่งขึ้นพบว่าจุดที่เสียหายมากที่สุดอยู่ตรง
บริเวณหัวเรือชั้นล่างซึ่งเป็นที่วางผงถ่านกัมมันต์ ระวังเรือชั้นล่างนี้เมื่อปิดระวางเรือ
แล้วสภาพอากาศจะอับ เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วแผ่นไม้กระดานที่ปิดกั้นระวางด้านล่าง
จะเสียหายมากกว่าด้านบน สันนิษฐานว่าเพลิงไหม้จากด้านล่างขึ้นมาด้านบน
นอกจากนี้จำเลยยังมีนายประคอง อินใจเอื้อ นายละมุง หิรัญรุ่ง และนายพิชานต์ อำ
พันธ์ ลูกจ้างของบริษัทเอเซียมารีไทม์ จำกัดซึ่งเป็นผู้ขนถ่ายสินค้าจากเรือลิเฮง ขณะ
เกิดเหตุ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า บนระวางเรือมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่หาก

ใครจะสูบบุหรี่ต้องไปสูบที่ท้ายเรือ ใครฝ่าฝืนจะถูกไล่ออกจากงาน วันเกิดเหตุไม่มีคนสูบบุหรี่ ขณะเกิดเหตุกำลังขนถ่ายสินค้าที่ระวางเรือชั้นบนตอนหัวเรือ เปลวไฟลุกมาจากระวางเรือชั้นล่าง ขณะไฟไหม้ยังไม่ได้เปิดไม้กระดานที่ระวางเรือชั้นล่างเรือลี้เฮงมีปล่องระบายอากาศอยู่ที่ช่วงกลางเรือและช่วงท้ายเรือโดยเฉพาะนายประครองเบิกความว่า พยานเคยเปิดฝาระวางเรือเวลากลางคืน เมื่อเปิดขึ้นมาอุณหภูมิชั้นล่างจะร้อนระอุ ระวางเรือยิ่งลึกมากยิ่งขึ้น ร้อนมาก พยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสอง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า สาเหตุเพลิงไหม้เรือลี้เฮงเกิดจากผงถ่านกัมมันต์เก็บสะสมความร้อนไว้นจนลุกไหม้ขึ้นเองเป็นเหตุให้สินค้าพิพาท 32 รายการเสียหายถือว่าสินค้าพิพาทถูกทำลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอาจยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสียหรือคืนค่าภาษีที่ได้เสียแล้วสำหรับของนั้นได้ ตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 95 ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า สินค้าพิพาทถูกทำลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าผู้นำของเข้าควรได้รับการยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสียตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 95 แล้วพิพากษายกฟ้อง เพื่อให้อธิบดีกรมศุลกากรใช้ดุลพินิจสั่งยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสียให้แก่จำเลยหรือไม่ต่อไป นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ว่าตามมาตรา 95 จะบัญญัติให้เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมศุลกากรที่จะสั่งยกเว้นภาษีก็ตาม แต่ในกรณีกรมศุลกากรเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยเช่นคดีนี้ย่อมถือได้โดยปริยายแล้วว่าอธิบดีกรมศุลกากรได้ใช้ดุลพินิจไม่ยกเว้นค่าภาษีให้แก่จำเลยตามมาตรา 95 ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเหตุเพลิงไหม้ซึ่งทำให้สินค้าพิพาทที่นำเข้าถูกทำลายเป็นอุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงเสียได้ในขณะที่อยู่บนเรือกรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 95 ที่ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ยกเว้นค่าภาษีแก่จำเลยได้คำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้อุทธรณ์ ศาล

ฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 246 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี พิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 29 คดีไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นตาม อุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ทั้งสองอีกแต่อย่างใด ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ บุญนาค-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ